

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 14/08/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-004)

Processo: TC-014867.989.24-6.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Representada: Câmara Municipal de Mogi Guaçu.

Responsável: Jéferson Luís da Silva – Presidente.

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2024, Processo Administrativo nº 52/2024, promovido pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu, visando à contratação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética.

Valor Estimado: Não divulgado.

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.

Advogado cadastrado no e-tcesp: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP 288.403).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE DESEMPATE DE PROPOSTAS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. PROCEDÊNCIA.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2024, Processo Administrativo nº 52/2024, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**, visando à contratação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética.

1.2. A Representante critica a ausência de amparo legal para os critérios de desempate previstos no item 10.4¹ do edital, considerando-os capaz de ferir a lisura do certame.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. As críticas da Representante quanto a ausência de amparo legal para os critérios de desempate previstos no edital indicaram aparentes riscos ao regular processamento do certame além de possíveis desatendimentos ao artigo 9º, inciso I, alínea “a” e artigo 11, inciso II, ambos da Lei Federal nº 14.133/21, razão pela qual, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 10/07/2024, foi deferida a medida cautelar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação no rito do artigo 220 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias à CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 17/07/2024.

¹ **10.4.** No caso de empate os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem:

10.4.1. A empresa que oferecer maior número de estabelecimentos credenciados, no município;

10.4.2. A empresa que oferecer maior número de estabelecimentos credenciados, nas cidades da região num raio de 15 km;

10.4.3. A empresa que oferecer maior número de estabelecimentos credenciados considerados hipermercados;

10.4.4. Permanecendo empate será realizado sorteio entre os classificados empatados;

1.5. Notificada, a Edilidade ofertou esclarecimentos, por meio dos quais reconheceu a pertinência da impugnação apresentada, manifestando a disposição em reformar o edital para incorporar as correções necessárias.

1.6. A **Unidade Jurídica da Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **procedência** da Representação. (evento 37).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 41) emitiu parecer no sentido da **procedência** da impugnação.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 14/08/2024
TC-014867/989/24-6

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2024, Processo Administrativo nº 52/2024, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**, visando à contratação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética.

O objeto consiste no fornecimento de aproximadamente 29 (vinte e nove) cartões eletrônicos com chip e tarja magnética e o valor mensal atual do benefício do vale-alimentação é de até R\$ 600,00 (seiscentos reais) por servidor.

2.2. A única impugnação trazida pela Representante incide sobre a adoção de critérios de desempate orientados pela avaliação do maior número de estabelecimentos credenciados no município, nas cidades da região e quantidade de hipermercados, com a definição de sorteio entre os classificados empatados após aplicação dos quesitos anteriores.

Sem a necessidade de maiores considerações, é de rigor reconhecer que as regras definidas pelo edital para desempatar propostas

estão em desconformidade com o artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/21² e deverão, portanto, ser reformadas.

Acrescento que os critérios de desempate utilizados no edital em exame não apenas se afastam da disciplina específica citada no parágrafo anterior como incidem na infringência ao artigo 9º, inciso I, alínea “a”³ e artigo 11, inciso II⁴, também da Lei Federal nº 14.133/21, pois inserem no âmbito da

² Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; ([Vide Decreto nº 11.430, de 2023](#)) [Vigência](#)

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

§ 2º As regras previstas no **caput** deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no [art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).

³ Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

⁴ Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

[...]

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

licitação critérios de classificação de propostas pautados no porte e amplitude da rede credenciada prévia dos proponentes, contrariando de forma oblíqua a orientação jurisprudencial desta Corte sobre o tema.

A procedência da crítica da representação é matéria incontroversa e que contou, além do reconhecimento da pertinência da reclamação pela Representada, com entendimentos unânimes da Assessoria Técnico-Jurídica, Chefia de ATJ e Ministério Público de Contas.

2.3. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e determino à **CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU** que, na hipótese de relançamento do certame, retifique o edital de modo a conformar os critérios de desempate das propostas às regras do artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/21.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro